NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

"Año de la recuperación y de la consolidación de la economía peruana"

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP SAN CAYETANO – EL AGUSTINO Y LA CPNP SAN COSME – LA VICTORIA

CONTRATO N°001-2025-NEMAEC

Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP San Cayetano – El Agustino y la CPNP San Cosme – La Victoria, que celebran de una parte el Núcleo Ejecutor para el Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarías - NEMAEC, en adelante "LA ENTIDAD CONTRATANTE", con RUC N°20614998033, con domicilio legal en CALLE MANCO SEGUNDO N°2621, Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima, representado por el Mayor S PNP **MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, y de otra parte la empresa COMERCIALIZADORA MARGAGU E.I.R.L. con RUC N°20392983504, con domicilio legal en Lote 10 Kan Kun VIII (2do. Piso Altura Km 20 Panamericana Sur) distrito de Villa el Salvador, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General Sr. **GUSTAVO ARISTIDES MARTINEZ GABALDONI**, identificado con DNI N°20725099, según poder inscrito en la partida electrónica N°12632690, Asiento A00001 de la Zona Registral N° IX Oficina Registral de Lima del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA"; en los términos y condiciones siguientes:

NEMAEC V°B° M.I.A.P. PRESIDENTE

COMERCIALIZADORA MARGAGU E.I.R.L. Gustavo A. Martínez Gabaldoni GERENTE

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 12/12/2025, la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales – UGPE de FONCODES, remitió al NEMAEC, mediante OFICIO N°00321-2025-MIDIS/FONCODES/UGPE, la Ficha Técnica aprobada de la CPNP San Cayetano – El Agustino, para el acondicionamiento de la Comisaría PNP San Cayetano – El Agustino, de conformidad con la opinión técnica favorable contenida en el Informe N°026-2025-TBCR. La citada Ficha Técnica ha sido elaborada para el mantenimiento y acondicionamiento integral de la CPNP San Cayetano – El Agustino, considerando los plazos de ejecución y comprendiendo las metas, Metrados, criterios de intervención y presupuesto requerido para optimizar la capacidad operativa de dicha dependencia policial, en concordancia con el objeto de la intervención previsto en Convenio N°005-2025-FONCODES, según la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE y lo establecido en el Art. 16 de la Ley 32416.

Con fecha 13/12/2025, la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales – UGPE de FONCODES, remitió al NEMAEC, mediante OFICIO N°00323-2025-MIDIS/FONCODES/UGPE la Ficha Técnica aprobada de la CPNP San Cosme – La Victoria, para el acondicionamiento de la Comisaría PNP San Cosme – La Victoria, de conformidad con la opinión técnica favorable contenida en el Informe N°009-2025-OORV. La citada Ficha Técnica ha sido elaborada para el mantenimiento y acondicionamiento integral de la CPNP San Cosme – La Victoria, considerando los plazos de ejecución y comprendiendo las metas, Metrados, criterios de intervención y presupuesto requerido para optimizar la capacidad operativa de dicha dependencia policial, en concordancia con el objeto de la intervención previsto en Convenio N°005-2025-FONCODES, según la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE y lo establecido en el Art. 16 de la Ley 32416.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP SAN CAYETANO y LA CPNP SAN COSME, para optimizar su capacidad operativa y, con ello fortalecer la labor de la Policía Nacional del Perú en los Distritos de El Agustino y La Victoria, respectivamente, conforme a las características y condiciones establecidas en los Términos de Referencia y el presente contrato. Esta acción se realizará en el marco del Convenio de Cooperación interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS y el Ministerio del interior-MININTER, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 16.1 del Artículo 16 de la Ley N°32416.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 699,999.69 (SEISCIENTOS NOVENTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTINUEVE CON 69/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley y según el siguiente detalle:

N°	CPNP	MONTO (S/)
1	SAN CAYETANO – EL AGUSTINO	333,025.57
2	SAN COSME – LA VICTORIA	366 974.12
	TOTAL	**699,999.69**

Este monto comprende el costo total del servicio, incluyendo de ser aplicable, todos los impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, luego de emitida el ACTA DE CONFORMIDAD DE EJECUCIÓN y la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá los diez (10) días calendarios, de producida la recepción del servicio.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

NEMAEC V°B° M.I.A.P PRESIDENTE

COMERCIALIZADORA MARGAGU E.I.R.L. Gustavo A. Martínez Gabaldoni GERENTE

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de treinta (30) días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por los TERMINOS DE REFERENCIA, así como los documentos derivados del procedimiento de asignación directa y las Fichas Técnicas aprobadas por la UGPE-FONCODES.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA será responsable ante LA ENTIDAD CONTRATANTE por los daños o desperfectos que pudiera ocasionar a la PNP o en caso de la entrega del servicio diferente a lo solicitado. El servicio objeto del presente contrato, deberá contar con una garantía mínima de dieciocho (18) meses, computados desde el día siguiente de la conformidad del servicio.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación será otorgada por la administración de LA ENTIDAD CONTRATANTE, previa verificación de que los servicios recibidos se ajustan estrictamente a los Términos de Referencia y Fichas Técnicas aprobadas por la UGPE.

De identificarse observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE comunicará formalmente a EL CONTRATISTA, indicando su sentido de manera clara y precisa. Se otorgará un plazo de tres (03) días calendario para la subsanación, el cual podrá variar en función de la complejidad o sofisticación de las correcciones requeridas. Si, vencido el plazo otorgado, EL CONTRATISTA no subsana las observaciones a cabalidad, LA ENTIDAD CONTRATANTE no concederá períodos adicionales para correcciones. En este supuesto, corresponderá aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo original de subsanación, sin que se consideren los días en los que LA ENTIDAD CONTRATANTE haya incurrido para efectuar las revisiones y notificar las observaciones.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas el presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con LA ENTIDAD CONTRATANTE en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES

El incumplimiento de El CONTRATISTA en la entrega del servicio contratado, en el plazo y condiciones establecidas, originará la aplicación de una penalidad ascendente al 0.5% del monto del contrato por cada día de atraso, hasta un tope de 10% del monto total del contrato, los que serán descontados del pago de la valorización final del contrato.

NEMAEC VºBº M.I.A.P PRESIDENTE

COMERCIALIZADORA MARGAGU E.I.R.L.
Gustavo A. Martínez Gabaldoni
GERENTE

En ningún caso la entrega del servicio podrá exceder diez (10) días. Si el atraso fuera mayor al tope de la penalidad señalada precedentemente, se resolverá el contrato, previa evaluación de LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: CALLE MANCO SEGUNDO N°2621, Distrito de LINCE, Provincia y Departamento de Lima.
- DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Lote 10 Kan Kun VIII (2do. Piso Altura Km 20 Panamericana Sur) distrito de Villa el Salvador, provincia y departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, total o parcialmente, en los siguientes casos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
b) Incumplimiento de obligaciones, por causa atribuible a la parte que incumple.
c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
e) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN

A la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier personal de LA ENTIDAD CONTRATANTE.

NEMAEC V°B° M.I.A.P PRESIDENTE

COMERCIALIZADORA MARGAGU E.I.R.L.
Gustavo A. Martinez Gabaldoni
GERENTE

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución del contrato, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de EL CONTRATISTA, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los próximos procesos de contratación de servicios del Núcleo Ejecutor.

En ningún caso, dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

NEMAEC V°B° M.I.A.P PRESIDENTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Para todo lo no previsto en la presente contratación, es de aplicación supletoria la Constitución Política del Perú, así como, las normas de derecho público que resulten aplicables a las contrataciones de bienes y/o servicios, las disposiciones pertinentes del Código Civil y demás normas de derecho privado, en ese orden de prelación.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

COMERCIALIZADORA MARGAGU E.I.R.L. Gustavo A. Martínez Gabaldoni GERENTE

Cualquier controversia o diferencia que surja sobre la aplicación del contrato, incluida lo que se refiera a su nulidad e invalidez, será resuelta de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. El arbitraje se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Lima,

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada parte designará un árbitro en su solicitud de arbitraje y respuesta, respectivamente y estos árbitros designarán al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado al árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará ante la respectiva Cámara de Comercio, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, la respectiva designación.

Si una vez designados los dos árbitros conforme al procedimiento antes referido y en caso éstos no consigan ponerse de acuerdo sobre la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de recibida la aceptación del último arbitro, cualquiera de las partes podrá solicitar a la respectiva Cámara de Comercio de la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

De acuerdo con las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los 16 días del mes de diciembre de 2025.

NEMAEC
VºBº
M.I.A.P
PRESIDENTE

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"

Mayor S PNP MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO

Presidente NEMAEC

COMERCIALIZADORA MARGAGU E.I.R.L.
Gustavo A. Martinez Gabaldoni
GERENTE

"EL CONTRATISTA"

Sr. GUSTAVO ARISTIDES MARTINEZ GABALDONI

Gerente COMERCIALIZADORA MARGAGU E.I.R.L.